МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 09 дугаар сарын 06 № 5/40 Улаанбаатар хот

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
Ц.ИДЭРБАТ ТАНАА

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 3 дугаар багийн иргэн С.Шагдарсүрэн Комисст ирүүлсэн гомдолдоо "...Хэнтий аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, төрийн болон аж ахуй нэгж байгууллагууд нь Ахмад настны тухай хууль, Засгийн газрын батлан гаргасан журмыг хэрэгжүүлж ахмадын сан байгуулахгүй ахмад настныг үл хайхарч, хайхрамжгүй хандаж байгаад гомдолтой" талаар дурджээ.

Гомдлын мөрөөр холбогдох ажиллагааг явуулж, албан тушаалтнаас тодруулга авахад Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ж.Ганбаатар "ахмадын сан байгуулан ажиллаж байгаа 37 байгууллагын жагсаалт, баталсан төсвийн дүнг албан бичгээр хүргүүлсэн, энэ ажил үргэлжилж байгаа" гэж, мөн Засаг даргын тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Хүн ам зүйн нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлт, гэр бүл, хүүхэд залуучуудын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Г.Уянга "...2021 оны эхэнд 41 байгууллага төсөв баталсан байсан боловч зарцуулалт нь тодорхойгүй, хэрхэн дансаа нээх талаар арга зүй дутмаг байгаа нь шалгалтаар илэрсэн, бид арга зүйн зөвлөгөө өгсөн. Өнөөдрийн байдлаар 16 байгууллага төрийн санд ахмад настны сангийн данс нээлгэсэн" гэх тайлбарыг тус тус өгсөн.

Ахмад настны тухай хуульд заасны дагуу Засгийн газрын 2017 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн 197 дугаар тогтоолоор "Ахмадын сан байгуулан ажиллуулах журам"-ыг батлан гаргасан боловч уг ажлын хэрэгжилт тус аймгийн хэмжээнд хангалтгүй байна гэж үзэхээр байна.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 22 дугаар зүйлд "Хүн бүр нийгмийн гишүүний хувьд нийгмийн хангамж эдлэх, түүнчлэн нэр төрөө хадгалах, биеэ боловсруулж хөгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхээ улс бүрийн бүтэц, нөөц бололцоотой уялдуулан үндэсний хүч чармайлт хийгээд олон улсын хамтын ажиллагааны замаар хэрэгжүүлэх эрхтэй", 25 дугаар зүйлд "Хүн бүр хоол хүнс, хувцас хунар, орон байр, эмчилгээ сувилгаа, нийгэм ахуйн зайлшгүй шаардлагатай үйлчилгээг оролцуулаад өөрийн болон ам бүлийнхээ эрүүл мэнд, аж амьдралыг тэтгэхэд хүрэлцэхүйц амьжиргаатай байх эрхтэй. Ажилгүйдэх, өвчлөх, тахир дутуу болох, бэлэвсрэх, өтлөх, эсхүл өөрөөс үл хамаарах бусад шалтгаанаар амь зуулгагүй болох нөхцөлд тэтгэмж авах эрхтэй", Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 26 дугаар зүйлд "Бүх

152100137

хүн хуулийн өмнө тэгш байх бөгөөд аливаа алагчлалгүйгээр хуулиар тэгш хамгаалуулах эрхтэй. Энэ үүднээс аливаа байдлаар алагчилах явдлыг хуулиар хориглох бөгөөд хууль нь арьс үндэс, арьсны өнгө, хүйс, хэл, шашин шүтлэг, улс төрийн болон бусад үзэл бодол, үндэсний буюу нийгмийн гарал, хөрөнгө чинээ, төрсөн байдал буюу бусад байдлаар алагчилахаас бүх хүнийг адил тэгш үр нөлөөтэй хамгаалах баталгааг бүрдүүлэх ёстой", Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 11 дүгээр зүйлийн 1-д "Энэхүү Пактад оролцогч улсууд хүн бүрийн ... амьдралын хүрэлцээтэй түвшинд аж төрөх, амьдралынхаа нөхцлөө байнга сайжруулах эрхийг нь хүлээн зөвшөөрнө. Оролцогч улсууд энэ талаар чөлөөтэй зөвшилцөлд үндэслэсэн олон улсын хамтын ажиллагаа чухал ач холбогдолтойг хүлээн зөвшөөрч, энэ эрхийн хэрэгжилтийг хангах зохистой арга хэмжээ авна", мөн Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 5-д "өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвар алдах, хүүхэд төрүүлэх, асрах болон хуульд заасан бусад тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах эрхтэй", Ахмад настны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.5.3-д "аймаг, нийслэлийн Засаг дарга ахмад настныг дэмжих талаар авах арга хэмжээ, зарцуулах төсвийн санал боловсруулж, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх, энэ талаархи хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, ахмад настныг төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах саналыг халамжийн байгууллагад уламжлах" гэж тус тус заасан байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд ахмад настны хөгжих, хамгаалуулах эрхийг хангах талаар хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэн, холбогдох санг байгуулж, төсвийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэхийг зөвлөж байна.

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 21 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД